

Ondergetekende, mr. Rob de Bank, notaris in de gemeente West Goesting, kantoorhoudende te Mestwalle, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om tien uur twintig minuten (10:20 uur) is ondertekend.

Kenmerk: VOORBEELD

Zaaknummer: 1

Heden, vier juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Rob de Bank, notaris in de gemeente West Goesting, kantoorhoudende te Mestwalle:

1. a. de heer Wen K'ung, geboren te Shanghai (China) op negenentwintig maart negentienhonderdtachtig, zich identificerende met zijn Canadese paspoort, met kenmerk K0022, uitgegeven te Ottawa, Canada op vijfentwintig juli tweeduizend zeventien;
- b. de heer Kuan-Yin Fu, geboren te Tokyo (Japan) op eenendertig december negentienhonderdnegenenzeventig, zich identificerende met zijn identiteitskaart, met kenmerk IL0033, uitgegeven te Oosterdonk op zesentwintig juli tweeduizend zestien;

in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 5000 AA Oosterdonk, Geldstraat 17; voor zover in deze akte niet anders genoemd, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ook te noemen: **'hypotheekgever'**;

2. mevrouw Thekla Golubeva, geboren te Moskou (Rusland) op zes januari negentienhonderdzevenennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 5000 ZZ Wittekerke, Munthof 6, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:

de coöperatie: **COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.**, statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3521 CB Utrecht,
Croeselaan 18, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer: 30046259
(correspondentieadres: postbus 221, 5600 MA Eindhoven);
hierna te noemen: '**bank**'.

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante onder 2. genoemd is
mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Hypotheek- en pandrechten

Hypotheek- en pandrechten zijn zekerheden voor de bank. In deze akte en
de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, staan regels waaraan de
bank en de hypotheekgever zich moeten houden.

Hypotheek- en pandrechten geven de bank het recht het onderpand te
executeren. Executeren betekent dat de bank het onderpand mag verkopen.
En de opbrengst mag gebruiken voor wat de debiteur aan de bank moet
betalen. Executeren mag alleen in de gevallen die zijn of worden
afgesproken tussen de bank en de hypotheekgever of de debiteur. In deze
akte en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wordt dit verder
uitgewerkt.

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De hypotheekgever en de bank spreken hierbij af dat de hypotheekgever het
hypotheekrecht en pandrechten aan de bank geeft op de goederen die
worden omschreven in deze akte en in de Algemene voorwaarden voor
hypotheeken van de Rabobank 2018. Hierna staat waarvoor het
hypotheekrecht en de pandrechten als zekerheid gelden.

Hypotheekverlening

Ter uitvoering van de afspraak om een hypotheekrecht te geven geeft de
hypotheekgever een hypotheekrecht aan de bank. Dit hypotheekrecht wordt
gevestigd tot het bedrag dat hierna onder 'Hypotheekbedrag' staat op het
onderpand dat hierna onder 'Onderpand' staat. Dit hypotheekrecht geldt als
zekerheid voor alle schulden van de debiteur aan de bank. Wie de debiteur
is, staat hierna. Zijn er meer debiteuren? Dan geldt het hypotheekrecht als
zekerheid voor de schulden van de debiteuren samen. Maar ook voor de

schulden van iedere debiteur apart. Het kunnen schulden zijn die de debiteur nu al heeft en schulden die de debiteur later krijgt aan de bank. Een schuld kan ontstaan uit elke rechtsverhouding tussen de debiteur en de bank.

Bijvoorbeeld uit:

- geldleningen en kredieten
- borgtochten, bankgaranties en contragaranties
- regresvorderingen
- financiële instrumenten, waaronder derivatencontracten.

De hypotheekgever gaat ermee akkoord dat de bank borgtochten, garanties en vergelijkbare (persoonlijke) zekerheden mag afgeven aan andere rechtspersonen binnen de Rabobank Groep voor schulden die de debiteur bij die andere rechtspersonen heeft of zal krijgen. Dit heeft tot gevolg dat de bank het hypotheekrecht ook kan gebruiken wanneer de debiteur zijn schulden aan die andere rechtspersoon binnen de Rabobank Groep niet (op tijd) betaalt.

Hypotheekbedrag

De hypotheekgever geeft het hypotheekrecht tot:

- a) een bedrag van **driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00)**
plus
- b) renten, vergoedingen, boeten en kosten, samen begroot op vijfendertig procent (35%) van het bedrag hiervoor onder a, dat is honderddertien duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 113.750,00)
dus tot een totaalbedrag van vierhonderdachtentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 438.750,00), op:

Onderpand

- a. *het recht van eigendom met betrekking tot de tussenwoning met schuur en tuin gelegen te 6562 BE Friesberg, Frieselaan 90, kadastraal bekend gemeente Friesberg, sectie G, nummer 8743, ter grootte van een are en negenenzestig centiare (1 a 69 ca).*
- b. *het onbekend onverdeeld aandeel in het tot mandelig bestemde achterpad gelegen nabij 6562 BE Friesberg, Frieselaan ongenummerd,*

kadastraal bekend gemeente Friesberg, sectie F, nummer 9743, ter grootte van een are en negenenzestig centiare (1 a 69 ca).

- c. *het recht van erfpacht met betrekking tot de vakantiewoning (bungalow 8) op vakantiepark de Wolden, gelegen te 8486 XH Friesberg, Bungalowpark 148, kadastraal bekend gemeente Friesberg, sectie F, nummer 9943, ter grootte van een are en negenenzestig centiare (1 a 69 ca).*

hierna te noemen: **onderpand**.

OVERBRUGGINGSHYPOTHEEK

Voorts verleent de hypotheekgever, tot meerdere zekerheid voor de betaling van de geldlening als hierboven vermeld, bij deze aan de bank, die van de hypotheekgever, aanvaardt, het recht van **tweede** hypotheek op het hierna te omschrijven onderpand:

het recht van eigendom, belast met het hierna nader te omschrijven zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet

Privaatrecht zoals deze luidde tot een januari

negentienhonderdtweënnegentig, met betrekking tot een perceel grond met woonhuis en verder toebehoren gelegen te 5000 BB Mestwalle, Het Dijkje 17, kadastraal bekend gemeente Oosterdonk, sectie R, nummer 1200 ter grootte van drie are en zesenvieftig centiare (3 a 46 ca).

Opzegging

De bank mag het hypotheekrecht en de pandrechten helemaal of voor een deel opzeggen. De hypotheekgever mag dit niet.

Woonplaatskeuze

Voor het uitvoeren van de rechten en verplichtingen uit deze akte kiezen de hypotheekgever en de bank woonplaats op het kantoor van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.